

# 博智電子股份有限公司

## 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序

### 第一條：目的

為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，並防範內線交易，特制定本作業程序，以資遵循。

### 第二條：參考依據

本公司辦理內部重大資訊處理及揭露，應依有關法律、命令及主管機關之規定及本作業程序辦理。

### 第三條：適用對象

本作業程序適用對象包含以下人員，本公司應督促其遵循本作業程序。

一、本公司的董事、經理人及受僱人。

二、持有本公司股份超過百分之十的股東。

三、其他基於身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人。

四、喪失前三款身分後，未滿六個月者。

五、從前四款所列之人獲悉重大消息之人。

前項第一款及第二款之人持有之股票，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。

### 第四條：涵蓋範圍

本作業程序所稱之內部重大資訊由本公司處理內部重大資訊專責單位擬訂，擬訂時應考量證券交易法及相關法律、命令暨主管機關相關規章。

### 第五條：專責單位

本公司設置處理內部重大資訊專責單位，並依公司規模、業務情況及管理需要，由適任及適當人數之成員組成，含製造、行管、業務、財會、研發、採購、品保、資訊、稽核、或發言人等主管，其職權如下：

一、負責擬訂、修訂本作業程序之草案。

二、負責受理有關內部重大資訊處理作業及與本作業程序有關之諮詢、審議及提供建議。

三、負責受理有關洩露內部重大資訊之報告、並擬訂處理對策。

四、負責擬訂與本作業程序有關之所有文件、檔案及電子紀錄等資料之保存制度。

五、其他與本作業程序有關之業務。

### 第六條：保密防火牆作業-人員

本作業程序之適用對象應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務，並簽署保密協定。

本作業程序之適用對象不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人。

本作業程序之適用對象不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。

第七條：保密防火牆作業-物

本公司內部重大資訊檔案文件以書面傳遞時，應有適當之保護。以電子郵件或其他電子方式傳送時，須以加密或電子簽章等安全技術處理。  
公司內部重大資訊之檔案文件，應備份並保存於安全之處所。

第八條：保密防火牆之運作

本公司應確保所訂防火牆之建立，並採取下列措施：

- 一、採行適當防火牆管控措施並定期測試。
- 二、加強公司未公開之內部重大資訊檔案文件保管、保密措施。

第九條：外部機構或人員保密作業

本公司以外之機構或人員因參與本公司併購、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之簽訂，應簽署保密協定，並不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人。

第十條：內部重大資訊揭露之原則

本公司對外揭露內部重大資訊應秉持下列原則：

- 一、資訊之揭露應正確、完整且即時。
- 二、資訊之揭露應有依據。
- 三、資訊應公平揭露。

第十一條：發言人制度之落實

本公司內部重大資訊之揭露，除法律或法令另有規定外，應由本公司發言人或代理發言人處理，並應確認代理順序；必要時，得由本公司負責人直接或其指派之專責人員負責處理。

本公司發言人及代理發言人之發言內容應以本公司授權之範圍為限，且除本公司負責人、發言人及代理發言人、前述被指派之專責人員外，本公司人員，非經授權不得對外揭露內部重大資訊。

第十二條：重大資訊評估及核決程序

本公司決議之重大決策或發生重要事件符合主管機關對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序規定，權責單位應於事實發生日填報「重大訊息評估檢核表」及「重大訊息發布申請書」經單位主管簽核後，送交本公司重大訊息專責單位檢視複核後，再送請本公司發言人審核，並於法令規定發布時限前，依核決權限經核決主管簽核決行後發布重大訊息。

本公司決議之重大決策或發生重要事件符合主管機關對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序規定，或經進一步評估重大性後，決策或事件對本公司財務、業務、股東權益或證券價格具重大影響者，應於法令規定時限內依前項規定儘速發布重大訊息。

第十三條：內部重大資訊揭露之紀錄

本公司重大訊息專責單位，負責重大訊息之評估、複核、陳核及發布作業，除因緊急情況、非公務時間或不可抗力情事，得以電子方式陳核外，「重大訊息評估檢核表」及「重大訊息發布申請書」應以書面作成紀錄並陳核至核決主管決行，倘以電子方式評估或陳核者，事後應以書面文件歸檔，前開評估紀錄、陳核文件及相關資料應至少保存五年。

公司對外資訊揭露應留存下列紀錄：

- 一、資訊揭露之人員、日期與時間。
- 二、資訊揭露之方式。
- 三、揭露之資訊內容。
- 四、交付之書面資料內容。
- 五、其他相關資訊。

**第十四條：對媒體不實報導之回應**

媒體報導之內容，如與本公司揭露之內容不符時，本公司應即於公開資訊觀測站澄清及向該媒體要求更正。

**第十五條：異常情形之報告**

本作業程序之適用對象如知悉內部重大資訊有洩漏情事，應儘速向專責單位及內部稽核部門報告。

專責單位於接受前項報告後，應擬定處理對策，必要時並得邀請內部稽核等部門商討處理，並將處理結果做成紀錄備查，內部稽核亦應本於職責進行查核。

**第十六條：違規處理**

有下列情事之一者，本公司應追究相關人員責任並採取適當法律措施：

- 一、本公司人員擅自對外揭露內部重大資訊或違反本作業程序或其他法令規定者。
- 二、本公司發言人或代理發言人對外發言內容超過本公司授權範圍或違反本作業程序或其他法令規定者。

本公司以外之人如有洩漏本公司內部重大資訊之情形，致生損害於本公司財產或利益者，本公司應循相關途徑追究其法律責任。

**第十七條：內線交易之防範**

- 一、本作業程序之適用對象於實際知悉本公司公司有內部重大消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得對本公司之股票、其他具有股權性質之有價證券，自行或以他人名義買入或賣出，亦不得對本公司之非股權性質之公司債，自行或以他人名義賣出。
- 二、本公司董事及內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

**第十八條：內控機制**

本作業程序納入本公司內部控制制度，內部稽核人員應定期瞭解其遵循情形並作成稽核報告，以落實內部重大資訊處理作業程序之執行。

**第十九條：教育宣導**

本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理本作業程序及相關法令之教育宣導。

對新任董事、經理人及受僱人應適時提供教育宣導。

**第二十條：訂定、修正與實施**

本作業程序經董事會決議通過後實施，修正時亦同。

本作業程序訂定於中華民國一一一年十一月四日經董事會決議通過後實施。

第一次修正於中華民國一一二年十一月七日經董事會決議通過後實施。

第二次修正於中華民國一一三年二月二十七日經董事會決議通過後實施。

第二十一條：附則

使用表單：

『附件一』重大訊息評估檢核表

『附件二』重大訊息發布申請書